



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-540-SI-INTEN

Buenos Aires, Jueves 22 de Mayo de 2025

Referencia: Expediente N° 14532/2023 - Autorizar la compensación dineraria por terreno no cedido para prolongación calle Liniers, a los propietarios Francisco Guillermo Cerviño, y otros.-

VISTO el Decreto-Ley N° 6769/1958 (y sus modificatorias), el Código de Ordenamiento Urbano (texto ordenado por Decreto N° 2076/2022), el Decreto N° 1963/2023, el Expediente N° 14532/2023; y

Considerando:

Que en fecha 5 de octubre de 2023, se sancionó el Decreto N° 1936/2023, mediante el cual se hizo saber a los Sres. Francisco Guillermo Cerviño, Dolores Inés Cerviño, Magdalena Inés Cerviño, Paula Inés Cerviño y Lucila Inés Cerviño, en su carácter de propietarios, la autorización de la construcción con destino a “Vivienda Unifamiliar Agrupada” en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección C, Fracción I, Parcelas 13h y 13ab, ubicado con frente a las calles Francia N° 2656 y Murature N° 1157, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;

Que dicha autorización se sujetó al cumplimiento de las Condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas allí establecidas;

Que entre las Condiciones Administrativas establecidas en el apartado C2, se dispuso, respecto de la calle Liniers, la iniciación de un expediente ante la Dirección General de Catastro, a fin de determinar la compensación de la superficie afectada, en los términos del artículo 1.2.3.1 del Código de Ordenamiento Urbano;

Que en fecha 22 de noviembre de 2023, los interesados iniciaron el expediente del visto, a fin de efectivizar la compensación dineraria correspondiente a la superficie no cedida de quinientos treinta y seis metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados (536,90 m²), que hubiera correspondido a la prolongación de la calle Liniers, en tramo comprendido entre la Avenida Andrés Rolón y la calle Juan Segundo Fernández;

Que, a los fines de determinar el precio final de la superficie a compensar, se requirió al Banco de la Provincia de Buenos Aires una tasación oficial, en su carácter de organismo público competente a tal efecto;

Que el Banco de la Provincia de Buenos Aires efectuó un avalúo de la superficie afectada, considerando su ubicación, entorno, posibilidades de uso y explotación dado en el proyecto inmobiliario en la parcela en cuestión, estimando un valor de venta de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES (\$215.000.000.-);

Que la Dirección General de Ordenamiento Urbano opinó que:

“Según lo expuesto, efectivamente la calle Liniers, en su traza entre la Av. Andrés Rolón y calle Segundo Fernandez, se ve interrumpida por la conformación de un tejido urbano con macizos que fueron consolidándose

residencialmente, sin requerir la apertura ni el completamiento de la traza de la calle Liniers.”;

Que, asimismo, expuso que de cederse esa porción de terreno para la apertura de la calle Liniers, “(...) se vería dificultado el completamiento de su ancho reglamentario (14m), atento que debería producirse la cesión voluntaria y/o expropiación de la superficie restante de la ½ calle sobre las parcelas linderas 21, 24b, 26ª y 33m de la Mz. 77. Esta superficie a ceder, se observa en algunos casos, se encuentra ocupada con construcciones, o la particular situación de la parcela 21 que debería cederse casi por completo, dada su reducida superficie y disposición en el parcelamiento.

Cabe destacar que la apertura de la calle Liniers, en este tramo afectado a la parcela 13 ab, también produciría un reducido frente de la manzana 77 sobre la calle La Rábida, inferior a 60m, situación que no verifica el lado mínimo de manzana según lo establecido en el art. 1.2.3.”De Las Modificaciones del Estado Parcelario” art. 1.2.3.1. “De la División del Suelo” del Código de Ordenamiento Urbano.”;

Que, en consecuencia, la citada Dirección General concluyó que: “Por tal motivo, se considera que sería factible la no apertura de este tramo de la calle Liniers y su compensación en los términos del art. 1.2.3.1. apart. 2.a. del Código de Ordenamiento Urbano.”;

Que la Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que “(...) el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 61417/3 a nombre de la Municipalidad de San Isidro (CUIT N° 33-99900070-9) que mantiene en el Banco de la Provincia de Buenos Aires con CBU N° 0140028101509606141737.” y que “(...) una vez realizada la transferencia, se solicita remitir a pagos.tesoreria@sanisidro.gob.ar copia de la constancia a fin de realizar el ingreso y emitir el recibo correspondiente.”;

Que la Secretaría de Planeamiento Urbano, la Secretaría de Hacienda y Finanzas y la Asesoría Legal Municipal, han tomado la intervención de sus respectivas competencias;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a los Sres. Francisco Guillermo Cerviño, Dolores Inés Cerviño, Magdalena Inés Cerviño, Paula Inés Cerviño y Lucila Inés Cerviño, en su carácter de propietarios, a compensar dinerariamente la superficie de terreno de quinientos treinta y seis metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados (536,90 m²) no cedida, destinada a la prolongación de la calle Liniers, en su traza entre la Avenida Andrés Rolón y la calle Juan Segundo Fernández.-

ARTÍCULO 2°.- Determinar el monto de la compensación dineraria, autorizada por el artículo 1° del presente decreto, en PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES (\$215.000.000.-).-

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a los propietarios, que la compensación dineraria, autorizada en el artículo 1°, deberá ser abonada mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 61417/3 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a nombre de la Municipalidad de San Isidro (CUIT N° 33-99900070-9), CBU N° 0140028101509606141737, debiendo remitir copia de la constancia a “pagos.tesoreria@sanisidro.gob.ar”, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos de notificado el presente decreto, bajo apercibimiento de dar por desistida la compensación dineraria.-

ARTÍCULO 4°.- Los fondos recibidos por la compensación dineraria serán destinados a una partida especial con el objeto de financiar expropiaciones para apertura de calles, ampliación, construcción y equipamiento de espacios públicos, de acuerdo a los dispuesto en el Artículo 1.2.3.1, inciso 2°, punto A, del Código de Ordenamiento Urbano

de San Isidro.-

ARTÍCULO 5°.- Notificar el presente Decreto a la parte interesada, los Sres. Francisco Guillermo Cerviño, Dolores Inés Cerviño, Magdalena Inés Cerviño, Paula Inés Cerviño y Lucila Inés Cerviño.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.05.22 10:44:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.05.22 12:03:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.05.22 12:41:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro